

주의 요구

1. 제 목 : 무단이석·사적용무 행위 등 근무시간 준수 불철저
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하며 질서를 존중하고 생활화하여야 하고, 행동강령 제6조에 따르면 직원은 항상 성실한 근무 자세를 견지하여야 한다고 되어 있으며 「직원 복무에 관한 기준」 2호에서는 직원의 근무시간 중 무단이석 행위를 제한하고 있다.

따라서, 직원은 정규 근무시간은 물론 오전 시간외근무 및 유연근무¹⁾ 등 결재권자로부터 사전에 승인 받은 근무시간에도 마땅히 성실한 자세로 근무에 임해야 하며 무단으로 이석하여 사적용무를 보는 행위는 삼가해야 한다.

1) 직원은 오전 시간 6:00~8:30 까지 최대 2시간 30분의 오전 시간외근무를 할 수 있으며, 유연 근무제를 이용하여 주40시간을 근무하되 1일 8시간에 구매받지 않고 근무시간을 조정할 수 있음 ((예)월~목: 8시~18시 근무, 금: 9~14시 근무)

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022. 1. 1.~5. 31. 기간 동안 본사 부서 소속 직원으로 오전 시간외근무 또는 유연근무제를 이용하여 정규 출근시간(9시) 전 및 퇴근 시간(18시) 후 근무 중 무단이석 행위 여부를 점검해본 결과 다음과 같은 부적절한 행위가 확인되었다.

i) 오전 근무시간(오전 시간외 및 조기출근 유연근무) 중 구내식당 이용 행위

○○○의 경우 2022. △. △. 오전 시간외근무(7시 30분~8시 30분)를 하면서 7시 36분 구내식당 조식 결제를 하고 8시 1분에 1층 게이트를 통과하는 등 총 7회에 걸쳐 오전 시간외 근무시간에 구내식당을 이용한 것으로 확인되었고, ●●●의 경우 2022. ▲. ▲. 유연근무(8시 출근)를 하면서 8시 2분 구내식당 조식 결제를 하고 8시 22분 1층 게이트를 통과하는 등 총 6회에 걸쳐 유연근무 시간에 구내식당을 이용한 것으로 파악되는 등 7명의 직원이 [표 2]와 같이 사전에 승인 받은 오전 시간 외근무 또는 유연근무 시간 중 무단이석하여 구내식당에서 식사를 하는 사적용무 행위를 수차례 한 것으로 파악되었다.

[표 2] 오전 근무시간 중 사적용무(식사) 행위

순번	횟수	성명	직급	직위	당시 소속	내용	구분
----	----	----	----	----	-------	----	----

“기재 생략”

순번	횃수	성명	직급	직위	당시 소속	내용	구분
----	----	----	----	----	-------	----	----

“기재 생략”

* 점검 대상기간인 2022. 1. 1.~5. 31.(22주, 101영업일) 동안 무단이석·사적용무(식사) 횃수가 3회 이하인 직원에 대해서는 현지 주의 조치

[표 3]과 같이 해당 직원들의 구내식당 조식 결제 시간과 이후 1층 게이트 통과 시간을 살펴보면 식사시간은 최소 13분에서 최대 37분으로 평균 22분 정도가 소요되었는데 일반적으로 9시 전 1~2시간의 해당 근무시간을 감안할 때 부적절한 행위임은 물론 짧지 않은 무단이석 시간으로 보는 것이 타당하다.

[표 3] 오전 근무시간 중 구내식당 이용 세부내역

순번	성명 (직급)	횃수	날짜	근무시간	구내식당 결제 시간(A)	식사 후 1층 게이트 통과 시간(B)	식사시간 (B-A)
----	------------	----	----	------	------------------	----------------------------	---------------

“기재 생략”

순번	성명 (직급)	횟수	날짜	근무시간	구내식당 결제 시간(A)	식사 후 1층 게이트 통과 시간(B)	식사시간 (B-A)
----	------------	----	----	------	------------------	----------------------------	---------------

“기재 생략”

또한, 근무시간 중 식사를 하는 사적용무 행위가 수회에 걸쳐 지속되었다는 점과 이 행위가 관리자의 부재 등 비교적 복무관리가 소홀한 정규 근무시간 이전에 발생한 일이라는 점을 고려하면 관련 직원에게 엄중한 제재조치를 통해 재발을 방지하고 복무기강을 확립할 필요가 있다.

ii) 오후 근무시간(지연퇴근 유연근무) 구내식당 이용 행위

또한, ○○○의 경우 2022. ▽. ▽. 유연근무(19시 퇴근)를 하면서 18시 19분 구내식당 석식 결제를 하는 등 점점 대상기간인 5개월 동안 총 17회에 걸쳐 근무시간에 구내식당을 이용하였고 [표 4]와 같이 총 3명의 직원이 사전에 승인받은 유연근무 시간 중 무단이석하여 구내식당에서

식사하는 사적용무 행위를 수차례 한 사실이 드러났다.

따라서, ‘오전 근무시간 중 구내식당 이용 행위’와 마찬가지로 관련 직원에게 엄중한 제재조치를 통해 재발을 방지하고 복무기강을 확립할 필요가 있다.

[표 4] 오후 근무시간 중 사적용무(식사) 행위

성명	직급	직위	당시 소속	횟수	날짜	요일	구내식당 결제 시간	근무 시간	구분
----	----	----	----------	----	----	----	---------------	----------	----

“기재 생략”

* 점검 대상기간인 2022. 1. 1.~5. 31.(22주, 101명영업일) 동안 무단이석·사적용무(식사) 횟수가 3회 이하인 직원에 대해서는 현지 주의 조치

iii) 오전 근무시간(오전 시간외 및 조기출근 유연근무) 중 체력단련실 이용 행위

한편, 본사 46층 체력단련실 이용이 재개²⁾된 2022. 4. 20.~5. 31. 기간 동안 본사 근무 직원의 체력단련실 출입 기록을 점검한 결과 ●●●의 경우 2022. ▼. ▼. 유연근무(8시 출근)를 하면서 7시 57분 체력단련실에 들어갔다가 8시 13분에서야 사무실로 복귀하는 등 [표 5]와 같이 총 3명의 직원이 점검 대상기간인 약 40일 동안 총 10회에 걸쳐 근무시간 중 체력단련실을 이용한 것으로 드러났다.

[표 5] 오전 근무시간 중 사적용무(체력단련실 이용) 행위

성명	직급	직위	당시 소속	횟수	근무 시간	날짜	요일	출입 시간	복귀 시간	이용 시간
----	----	----	-------	----	-------	----	----	-------	-------	-------

“기재 생략”

위 점검결과와 같이 오전 근무시간 중 체력단련실을 이용한 횟수는 적게는 1회에서 많게는 7회이지만 이용시간이 짧게는 17분에서 길게는 94분 이었고 점검 대상기간이 불과 약 40일인 점을 감안할 때 이는 일반

2) 2022. 1. 1.~4. 19.까지는 코로나19 확산으로 인해 본사(BIFC) 46층 체력단련실 이용이 불가 하였으나, 정부의 방역 조치 완화에 따라 2022. 4. 20. 체력단련실 이용이 재개됨

적인 수준을 벗어난 것으로 보여지며 또한, 사전에 승인받은 근무시간 중 관리자의 부재를 이용한 무단이석·사적용무 행위에 해당된다.

iv) 결론

사전에 승인받은 시간외근무 및 유연근무 등 명백한 근무시간 중 무단으로 이석하여 식사, 운동 등 사적용무를 상습적으로 한 행위는 행동강령 제6조 및 「직원복무에 관한 기준」 2호를 위반한 것으로 인정된다.

[관련자 의견] ○○○ 등 9명은 감사결과 근무시간 중 무단이석 및 사적용무 행위 사실을 인정하였고 향후 동일 사례가 재발하지 않도록 개인 근태관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제6조 및 「직원복무에 관한 기준」을 2호를 위반하여 근무시간 중 무단이석·사적용무 행위를 한 ○○○ 등 9명 대하여 주의 촉구하시기 바랍니다. (주의)

< 관련자 >

당시 소속	직급	직위	성명	현 소속
-------	----	----	----	------

“기재 생략”